

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

DPPM

TESTEMUNHAS E ACAREAÇÃO

CPPM ARTS. 347 A 367 • NOTIFICAÇÃO • COMPROMISSO • CONTRADITA • SIGILO • PRECATÓRIA • DIVERGÊNCIA

EXEMPLO → BIZU → PEGADINHA → QUESTÃO



DPPM • AULA 16 | 2 QUESTÕES | ZERO QUESTÃO CRIADA PELA IA

DIA 17 | 6ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION

VISÃO DA AULA

Testemunhas e acareação

TÓPICO 0

Mapa mental da aula

Ao final desta aula você deve conseguir:

- dominar comparecimento e formas especiais de oitiva
- entender capacidade, compromisso e contradita
- memorizar inquirição separada e dever/recusa de depor
- distinguir sigilo profissional de simples recusa
- compreender testemunha por precatória e depoimento antecipado
- dominar hipóteses e procedimento da acareação

EXEMPLO Use a pergunta central do tópico antes de decorar qualquer artigo.

BIZU 95+ TESTEMUNHA no CPPM tem sequência lógica: notificar → qualificar → compromissar quando cabível → ouvir separadamente → confrontar divergência relevante se necessário.

PEGADINHA Não estude a palavra isolada: a CEBRASPE troca sujeito, verbo, exceção ou consequência.

TÓPICO 1

Comparecimento e notificação: regra é comparecer

A testemunha regularmente notificada deve comparecer; ausência sem força maior pode gerar condução, multa e, havendo resistência, consequências legais. Testemunha militar ou funcionário público é requisitado por intermédio de sua chefia. Algumas altas autoridades e pessoas impossibilitadas por enfermidade/velhice possuem forma especial de inquirição.

EXEMPLO Um capitão chamado como testemunha não recebe tratamento de “dispensa”: o comparecimento é articulado pela via funcional prevista no CPPM.

BIZU 95+ MILITAR/FUNCIONÁRIO = chama via CHEFIA. Autoridade especial = muda local/forma, não desaparece o dever de depor.

PEGADINHA Confundir forma especial de comparecimento com imunidade testemunhal.

RETOMADA • CONTEÚDO ANTERIOR

Acervo DPPM/PMAL • IPM

Q02

As testemunhas e o indiciado, salvo urgência inadiável consignada na assentada, devem ser ouvidos durante o dia, entre dez e dezoito horas.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 2

Capacidade e compromisso: qualquer pessoa pode testemunhar

O art. 351 diz que qualquer pessoa poderá ser testemunha. Isso não significa que todas prestem compromisso. O CPPM afasta o compromisso em hipóteses específicas, como menores de 14 anos, pessoas com determinadas condições mentais e pessoas abrangidas por regras de parentesco do art. 354.

EXEMPLO Uma criança pode ser ouvida, mas a forma de colheita e o compromisso obedecem às regras legais.

BIZU 95+ CAPACIDADE de ser ouvida ≠ DEVER de prestar compromisso.

PEGADINHA Afimar que quem não presta compromisso não pode ser ouvido.

TÓPICO 3

Contradita antes; contestação depois

Antes de iniciado o depoimento, as partes podem contraditar a testemunha ou apontar circunstâncias que a tornem suspeita de parcialidade/indigna de fé. O juiz registra a arguição e a resposta. Depois do depoimento, as partes podem contestá-lo, no todo ou em parte, por intermédio do juiz.

EXEMPLO Defesa identifica vínculo de inimizade grave antes da oitiva: suscita a contradita. Após ouvir o relato, pode contestar o conteúdo pelas vias do § 4º.

BIZU 95+ CONTRADITA = ANTES. CONTESTAÇÃO DO DEPOIMENTO = DEPOIS.

PEGADINHA Trocar os momentos e fazer a contradita "somente depois".

TÓPICO 4

Inquirição separada e dever de depor

As testemunhas são ouvidas cada uma de per si, de modo que uma não escute o depoimento da outra. Em regra, há obrigação de depor, com exceções/dispensas ligadas a parentesco nas hipóteses legais e proibições de revelar fatos protegidos por segredo profissional, salvo liberação do interessado e vontade de depor.

EXEMPLO Médico chamado a relatar fato conhecido exclusivamente em razão do atendimento precisa ser analisado sob a regra de sigilo, e não como testemunha comum.

BIZU 95+ SEPARAR testemunhas protege espontaneidade; SIGILO profissional protege confiança jurídica específica.

PEGADINHA Colocar testemunhas juntas "para facilitar a comparação".

TÓPICO 5

Precatória e antecipação: a instrução não fica refém da distância

Testemunha fora da sede pode ser ouvida por precatória. A expedição da precatória não suspende, por si, a instrução criminal; o processo pode prosseguir conforme o CPPM. Se a testemunha vai ausentar-se ou existe receio de futura impossibilidade por enfermidade/idade, o juiz pode colher depoimento antecipadamente.

EXEMPLO Testemunha idosa com quadro de saúde instável pode ser ouvida antes do momento ordinário para evitar perda irreversível da prova.

BIZU 95+ PRECATÓRIA não congela automaticamente a instrução. RISCO DE PERDA → depoimento antecipado.

PEGADINHA Afirmar suspensão obrigatória do processo até retorno da carta.

TÓPICO 6

Acareação: divergência relevante + confronto controlado

A acareação é admitida na instrução e no inquérito quando houver divergência sobre fatos ou circunstâncias relevantes: entre acusados; testemunhas; acusado e testemunha; acusado/testemunha e ofendido; ou ofendidos. A autoridade explica os pontos divergentes e reinquire cada um separadamente, porém na presença do outro, lavrando termo.

EXEMPLO Duas testemunhas divergem sobre quem portava a arma; se o ponto for relevante, podem ser acareadas para esclarecimento.

BIZU 95+ ACAREACÃO não é "debate livre": a autoridade identifica a divergência e conduz a reinquirição.

PEGADINHA Dizer que acareação só existe entre testemunhas ou somente em juízo.

**QUESTÃO REAL CEBRASPE • DPPM**

CEBRASPE • PM-SC • Oficial • 2023 • Q2237451

Q01

Em relação à acareação e à prova testemunhal no âmbito do direito processual penal militar, assinale a opção correta.

- A) É dispensada de depor a testemunha militar que atuou em operação na qual outro militar praticou infração penal.
- B) Na acareação, a autoridade explicará os pontos de divergência e reinquirirá os acareados, que responderão seguidamente e na presença um do outro.
- C) Testemunhas militares serão ouvidas uma após a outra, de preferência presentes no mesmo recinto e por ordem de chegada.
- D) A contradita será levantada após a inquirição e a testemunha responderá, sem réplica.
- E) A acareação entre acusado e testemunha só é admitida em juízo, não no inquérito.

MARQUE A ALTERNATIVA • RESPOSTA NA CORREÇÃO



CORREÇÃO

Gabarito comentado

QUESTÃO 01 – LETRA B

LETRA B. No ato da acareação, a autoridade explica os pontos de divergência e reinquire os acareados, que respondem seguidamente e na presença um do outro. As demais alternativas erram ao criar dispensa inexistente, reunir testemunhas no mesmo recinto, deslocar a contradita para depois da oitiva ou vedar acareação no inquérito.

QUESTÃO 02 – ERRADO

ERRADO. A regra do art. 19 do CPPM, retomada do IPM, trabalha com o período entre 7h e 18h, não 10h e 18h.

TÓPICO**Revisão de 60 segundos**

- qualquer pessoa pode ser testemunha
- compromisso não é universal
- contradita ocorre antes do depoimento
- testemunhas são ouvidas separadamente
- sigilo profissional tem regra própria
- precatória não suspende automaticamente a instrução
- acareação cabe no inquérito e na instrução
- art. 366: divergência explicada e reinquirição na presença do outro

EXEMPLO Feche o PDF e tente repetir os contrastes sem olhar.

BIZU 95+ Se consegue explicar o “porquê” da pegadinha, o tópico já está muito mais sólido.

PEGADINHA Releitura passiva dá sensação de domínio; revisão ativa revela o que realmente ficou.

Rastreabilidade e fontes

Código de Processo Penal Militar, arts. 347 a 367, texto compilado do Planalto; CEBRASPE PM-SC 2023, Q2237451, prova testemunhal e acareação; acervo DPPM/PMAL 2026.

DIA 17 • AULA 06 CONCLUÍDA